

1501049-93.2020.8.26.0618

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Gustavo de Campos Machado

Comarca: Caçapava

Foro: Foro de Caçapava

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... Penal, evidencia que ela se aplica apenas ao crime de furto simples, previsto no caput do dispositivo, mas não ao furto qualificado, cuja figura decorre da combinação do caput com o § 4º.

Nesse sentido, já se manifestou o C. Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO. REPOUSO NOTURNO. ESTABELECIMENTO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caçapava

Foro de Caçapava

Vara Criminal

Rua Marquês do Herval, 269, Caçapava-SP - cep 12281-510

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501049-93.2020.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501049-93.2020.8.26.0618

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2254100/2020 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 14110363 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 2010/20/323 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 2254100 - Delegacia de Polícia de Caçapava

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO PAULO SOARES DE FARIA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Campos Machado

VISTOS.

JOAO PAULO SOARES DE FARIA, FABRICIO COSME DE OLIVEIRA e KLEBER SILVA SERAFIM, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, porque, no dia 14 de outubro de 2020, por volta das 03 horas e 20 minutos, na Avenida José Otávio de Macedo, 385, centro, nesta cidade e Comarca de Caçapava, os réus, juntamente com outro indivíduo não identificado, supostamente, teriam subtraído para si, mediante destruição de obstáculos e concurso de agentes, coisas alheias móveis, consistentes em um televisor, um

aquecedor de alimentos (estufa) e diversos gêneros alimentícios pertencentes à vítima Bruna Danielle Almeida Charleaux, conforme auto de exibição/apreensão a fls. 16.

A denúncia foi recebida em 23/04/2021 (fls. 133) e ratificado seu recebimento em 15/06/2022 (fls. 213/215).

Os réus foram citados pessoalmente (fls. 147, fls. 149 e fls. 168) e apresentaram resposta à acusação a fls. 151/152, fls. 176 e fls. 172.

Durante a instrução, realizada virtualmente, foram ouvidas a vítima, uma testemunha de acusação, bem como foram os réus interrogados.

Encerrada a instrução, em debates orais, o parquet pugnou pela condenação dos acusados FABRICIO COSME DE OLIVEIRA e KLEBER SILVA SERAFIM, bem como formulou proposta de acordo de não persecução penal em favor do réu JOAO PAULO SOARES DE FARIA, a qual foi aceita pelo réu e sua defensora e homologada por esse juízo (fls. 327/328).

A defesa dos réus FABRICIO COSME DE OLIVEIRA e KLEBER SILVA SERAFIM requereu a desclassificação do delito para furto tentado, o reconhecimento da confissão e o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo (fls. 327/328).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal merece ser julgada procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva encontra-se provada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01), Boletim de Ocorrência (fls. 02/05), Auto de Exibição, Apreensão e Entrega (fls. 16), Laudo do Local (fls. 78/81) e pela prova oral coligida em juízo.

A autoria dos réus FABRICIO COSME DE OLIVEIRA e KLEBER SILVA SERAFIM, bem como a participação de JOAO PAULO SOARES DE FARIA no delito descrito na denúncia desponta nítida e indubitosa, a começar por sua confissão.

Em interrogatório judicial, JOÃO PAULO SOARES DE FARIA disse que tem 28 anos, é solteiro, tem duas filhas, possui o ensino fundamental, nunca foi processado criminalmente. Em relação aos fatos, admitiu que ele, Kleber, Fabrício e outro indivíduo de alcunha Alemão saíram no dia e o interrogando ficou esperando Kleber e Fabrício ingressaram no estabelecimento, furtaram os bens e os colocaram no veículo. Após isso, o rapaz que fugiu (Alemão) foi guiando o veículo, mas foram abordados pela polícia. Kleber e Alemão correram, mas o interrogando e Fabrício foram abordados pela polícia, que acabou recuperando os bens no interior do veículo. Admitiu sua participação no furto, mas sua conduta foi permanecer no veículo aguardando os demais.

Ao ser interrogado em juízo, FABRICIO COSME DE OLIVEIRA disse que tem 30 anos, é casado, tem dois filhos, estudou até a oitava série, já foi condenado por furto. Em relação aos fatos, confessou a autoria delitiva, assumindo a prática do furto em concurso com Kleber, João Paulo e Alemão, mas esclareceu que João Paulo permaneceu no veículo. Contou que estavam bebendo e foram para os lados da cidade, passaram em frente ao comércio, ingressaram no local e subtraíram as mercadorias, mas foram abordados pela viatura no caminho. Pararam o carro, abriram as portas, mas Kleber e Alemão correram, enquanto o interrogando e João Paulo foram abordados. Não arrombaram o estabelecimento, ingressando no local pela janela.

Durante interrogatório, KLEBER SILVA SERAFIM disse que tem 39 anos, é solteiro, tem uma filha, estudou até o primeiro colegial, é servente de pedreiro, já foi condenado por furto. Em relação aos fatos, confessou a autoria do furto, admitindo que teve participação no delito e que se evadiu durante a abordagem policial.

Inocentou João Paulo, esclarecendo que João era responsável por puxar seu auxílio emergencial e, por isso, estava na posse de seus documentos.

Lembre-se que "a confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencia a insinceridade justifica sua recusa" (RJDTACRIM 12/112), circunstância esta que não se apresenta no presente caso.

A confissão dos réus foi corroborada pelos demais elementos de prova.

Com efeito, em juízo, a vítima BRUNA DANIELLE ALMEIDA CHARLEUX confirmou que sua lanchonete foi furtada, mas esclareceu que não presenciou o ocorrido. Disse que, no

dia, foi acordada por um telefonema da delegacia segundo a qual indivíduos teriam sido presos e admitido terem furtado sua lanchonete. Contou que os furtadores entraram pelo banheiro e arrombaram a porta para ingressar em seu estabelecimento, de onde subtraíram dinheiro, mantimentos e televisão. Segundo os policiais, eles abordaram um carro suspeito que transportava várias coisas e os suspeitos admitiram o furto a sua lanchonete.

Convém destacar, por oportuno, ser de extrema importância a palavra da ofendida, que não teria qualquer interesse em mentir para prejudicar leviana e gratuitamente os acusados, pessoas que sequer conhecia, cabendo ressaltar que, caso o fizesse, poderia incidir no crime de denúncia caluniosa.

A corroborar, o policial militar JÚLIO CESAR RIBEIRO MARQUES, sob o crivo do contraditório, confirmou que, no dia, obtiveram a informação de que os criminosos cometeriam um crime nessa data. Foi-lhes passada as características do veículo que provavelmente cometeria um crime em Caçapava até que, em um dado momento, tal automóvel passou em alta velocidade pelo bairro e resolveram abordá-lo diante da suspeita. No entanto, após tentativa de fuga e breve acompanhamento, os indivíduos pararam o veículo. Na abordagem, um indivíduo desceu do veículo e saiu correndo, evadindo-se do local. Na sequência, outros três indivíduos desceram, mas um saiu correndo e também se evadiu durante a abordagem. No veículo, localizaram alguns objetos, os quais foram reconhecidos pela vítima. Não deu para ver se o RG encontrado era do indivíduo que saiu correndo durante a abordagem, tampouco consegue se recordar no momento se o documento foi encontrado dentro ou fora do automóvel. Crê que foram até o comércio e constataram o arrombamento. Lembra-se que foram furtados da vítima gêneros alimentícios e uma televisão. Informalmente, os réus confessaram a prática do ilícito.

Frise-se que para se afastar a presumida idoneidade dos agentes estatais (ou ao menos suscitar dúvida), é preciso que se constatem importantes divergências em seus relatos ou que esteja demonstrada alguma desavença com o réu, o que não se verifica no caso em questão.

Como se vê, restou comprovado que os acusados, previamente ajustados e com unidade de desígnios, dirigiram-se ao estabelecimento comercial “Lanchonete Kidelicia” e arrombaram a janela para ingressar no local. Ato contínuo, subtraíram um televisor, um aquecedor de alimentos (estufa) e diversos gêneros alimentícios, fugindo em seguida.

No entanto, a polícia militar foi acionada e se deparou com os réus a bordo do veículo Chevrolet Monza, cor vinho em via pública. Foi dado sinal de parada e feito breve acompanhamento até o veículo estacionar em via pública.

Ato contínuo, KLEBER desembarcou e empreendeu fuga a pé, mas deixou cair seu R.G, possibilitando sua identificação. Outro indivíduo conhecido como “Alemão” também conseguiu fugir a pé. JOÃO PAULO e FABRICIO, contudo, foram detidos e, em revista no interior do veículo, foram encontrados os bens subtraídos.

Portanto, a prova é robusta e não gera qualquer dúvida em relação à autoria delitiva dos acusados, os quais foram surpreendidos e presos em flagrante pela polícia militar, na posse dos bens subtraídos.

Nesse sentido: “(...) Em sede de crimes contra o patrimônio a apreensão do bem objeto do crime em mãos do réu, ou terceiro que afirma dele o haver recebido, é indício de autoria e inverte o ônus da prova, impondo à Defesa demonstrar posse de boa-fé”. (Trecho do acórdão proferido nos autos da Apelação nº 0017664-70.2012.8.26.0019, 8ª Câmara Criminal, Relator o i. Desembargador LAURO MENS DE MELLO, j. em 12.11.2015).

Ainda: “Some-se que a jurisprudência tem reiteradamente decidido que em tema de delito patrimonial a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório”. (trecho do acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal nº 0000128-28.2010.8.26.0274, Relator Des. SOUZA NERY, julgado 15-12-2011).

Assinalo, por fim, que, à vista da teoria da amotio ou apprehensio, o crime ocorreu de forma consumada, porquanto o furto “se consuma com a retirada do bem da esfera

de disponibilidade da vítima, isto é, do domínio de seu proprietário, não se exigindo que tenha a posse tranquila da res" (Código Penal Comentado, Fernando Capez, Saraiva, 4ª Edição, p. 352)" (RJDTACRIM 22/363).

Quanto à qualificadora do rompimento de obstáculo, além dos réus terem admitido que ingressaram no estabelecimento comercial pela janela, a vítima e o laudo pericial de fls. 78/81 comprovaram a existência de "fratura e remoção do pino superior de travamento da janela de vidro localizada à direita do imóvel", o que evidencia a qualificadora em questão.

Desse modo, fixada a responsabilidade criminal dos acusados JOÃO PAULO SOARES DE FARIA e FABRICIO COSME DE OLIVEIRA como incursos no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, passo a dosar a pena, com fundamento no artigo 5º, XLVI, da CF e na forma do artigo 68 do Código Penal.

Na primeira fase, em virtude da presença de duas qualificadoras no crime de furto, impõe-se reconhecer maior culpabilidade dos réus. Além disso, KLEBER SILVA SERAFIM é portador de maus antecedentes e personalidade tendente ao crime, porquanto condenado em definitivo nos autos de nº 1075-58.2006, 6218-96.2004, 6590-79.2003, 6790-86.2003, 7363-56.2005, 7420-45.2003, 8342-86.2003, 8594-89.2003 e 8777-60.2003 (fls. 255/280 e certidão de fls. 306/314). O réu FABRICIO COSME DE OLIVEIRA também ostenta maus antecedentes e personalidade tendente ao crime, vez que condenado em definitivo nos autos do processo de nº 140-96.2018 (fls. 281/287 e certidão de fls. 315/318). Assim, realizo o aumento da pena base de ambos os réus em 1/3, resultando em 2 anos e 8 meses de reclusão, além de 13 dias-multa.

Na segunda etapa, presente a atenuante da confissão.

Ausentes agravantes em relação ao réu FABRICIO. Assim, quanto a FABRICIO, mercê da confissão, diminuo as penas acima em 1/6, resultando em 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, além de 10 dias-multa.

No entanto, quanto a KLEBER, observo tratar-se de réu reincidente, porquanto condenado em definitivo nos autos do processo de nº 3690-27.2013 (fls. 255/280 e certidão de fls. 306/314). Assim, procedo à compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, mantendo as penas fixadas na etapa anterior, a saber, 2 anos e 8 meses de reclusão, além de 13 dias-multa.

Na derradeira etapa, não há causas de aumento e/ou diminuição.

A esse respeito, descabida a incidência da causa de aumento de pena do repouso noturno.

Com efeito, a topografia da causa de aumento do repouso noturno, colocada como parágrafo primeiro do artigo 155 do Código Penal, evidencia que ela se aplica apenas ao crime de furto simples, previsto no caput do dispositivo, mas não ao furto qualificado, cuja figura decorre da combinação do caput com o § 4º.

Nesse sentido, já se manifestou o C. Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO. REPOUSO NOTURNO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE. I - Incide a majorante prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal se o delito é praticado durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade inclusive para estabelecimentos comerciais, como ocorreu in casu (Precedentes). II - Entretanto, a causa especial de aumento de pena do repouso noturno é aplicável somente às hipóteses de furto simples, sendo incabível no caso do delito qualificado (Precedente). Recurso desprovido. (REsp nº 940.245/RS, Rel. Min. Feliz Fischer, 5ª Turma, julgado em 12.12.2007).

Ademais, muito embora o crime de furto apurado nos autos tenha sido cometido pelos réus no período noturno, é de se considerar que a ação foi praticada em face de estabelecimento comercial sem que ninguém estivesse pernoitando em seu interior. Como se sabe, a expressão "repouso noturno" deve ser concebida e interpretada no sentido temporal, significando o tempo em que as pessoas costumam dormir, de acordo com os costumes e hábitos sociais, mas o crime somente se tipifica se a ação delitativa for praticada em local habitado onde haja alguém repousando.

Nesse sentido, confira-se:

"O furto noturno se tipifica quando o agente pratica a subtração noturna em local habitado, onde haja alguém repousando. Não há confundir repouso noturno com furto praticado à noite. Assim, não havendo prova de que alguém esteja repousando no

local assaltado, inexistente regra para agravar-se a pena" (TAMG - AC - Rel. Edelberto Santiago - Bol, ADV 5.862).

"A circunstância agravante do crime de furto cometido durante o repouso noturno (art. 155, § 1.º, do CP) não pode ser aplicada quando a subtração for praticada contra estabelecimento comercial" (TACRIM-SP Ap. Rel. Salvador D'Andrea j. 09.01.1998 RT 751/615).

A língua de elementos no que tange à situação econômica dos réus KLEBER e FABRÍCIO, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, ou seja, um trigésimo do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, conforme exegese do artigo 49, §1º c.c. o artigo 60, caput, ambos do Código Penal, e deverá ser corrigido na forma da lei (CP, art. 49, §2º).

A despeito dos maus antecedentes de FABRÍCIO, conforme acima demonstrado, o regime inicial de cumprimento de pena será o aberto, consoante exegese do artigo 33, § 2º, alínea c do Código Penal. Da mesma forma, atendendo aos ditames fixados pelo artigo 44 do Código Penal, considerando o caráter retributivo e preventivo da sanção penal, em que pesem os maus antecedentes, substituo a pena privativa de liberdade que lhe foi imposta por prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena corporal e prestação pecuniária de 01 (um) salário-mínimo em favor de entidade pública ou privada com destinação social a ser indicada pelo juízo das execuções. Diante dos maus antecedentes e reincidência de KLEBER, conforme acima demonstrado, o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado (artigo 33, §2º e 3º, do Código Penal), vedada a substituição da pena corporal por restritiva de direitos (artigo 44, II e III do Código Penal).

DISPOSITIVO

Posto isto e do mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e, por conseguinte, declaro os réus FABRÍCIO COSME DE OLIVEIRA e KLEBER SILVA SERAFIM como incurso no artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal e CONDENO:

a) FABRÍCIO COSME DE OLIVEIRA às penas de 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa, no menor valor unitário, substituindo a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena corporal e prestação pecuniária de 01 (um) salário-mínimo em favor de entidade pública ou privada com destinação social a ser indicada pelo juízo das execuções; b) KLEBER SILVA SERAFIM às penas de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 13 dias-multa, no menor valor unitário, vedada a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, já que reincidente e portador de maus antecedentes.

Faculto aos acusados FABRÍCIO COSME DE OLIVEIRA e KLEBER SILVA SERAFIM o direito de recorrer em liberdade.

Quanto ao réu JOAO PAULO SOARES DE FARIA, aguarde-se o cumprimento do acordo de não persecução criminal, abrindo-se oportuna vista ao Ministério Público (fls. 327/328).

Custa ex lege.

Não sendo reclamados eventuais objetos apreendidos, estes serão destinados à leilão/doação, tal como previsto no artigo 123 do Código de Processo penal e artigo 517 das NSCGJ, independente de nova intimação.

Após o trânsito em julgado: (i) expeça-se guia de execução; (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD; (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; (iv) notifique-se o acusado para pagamento da pena de multa; (v) se o caso, expeça-se certidão de honorários ao advogado nomeado nos autos.

P.R.I.C.

Caçapava, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA